



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 7117/25

תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד

הנושא: ייחוס הכנסות של "מפעל טכנולוגי מועדף"

העובדות כפי שהוצגו על ידי החברה:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנות לקישוריות בין מסדי נתונים (להלן: "התוכנות"), אשר מיועדות לארגונים עם מאגרי נתונים מורכבים בהיקפים גדולים מאוד. החברה הינה חלק מקבוצת חברות (להלן: "הקבוצה") שעוסקות בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות, בין היתר, שמשלבות בין ניהול נתונים, אנליטיקה חכמה ובינה מלאכותית.
2. הכנסות החברה נובעות ממתן זכות שימוש ושירות מבוסס תוכנה בתוכנות המפותחות במפעל.
3. החברה מתקשרת עם חברת האם, וההתקשרות עם הלקוחות (להלן: "לקוחות הקצה") נעשית באמצעות חברות קשורות מחוץ לישראל שהינן חברות הפצה.
4. החברה מצהירה, בין היתר, כדלקמן:
 - 4.1. לקוחות הקצה של החברה הינם חברות אחרות, עסקים, ארגונים ומוסדות אחרים.
 - 4.2. ההתקשרות של לקוחות הקצה לצורך קבלת זכות שימוש בתוכנות של החברה מתבססת על קריטריונים טכניים, כגון: מפרט טכנולוגי, פונקציות של התוכנות, פתרונות טכנולוגיים, עלות וכד'.
 - 4.3. התוכנות של החברה מוטמעות בפלטפורמה הטכנולוגית של הקבוצה, ומוצעות ללקוחות הקצה יחד עם מוצרי חברת האם כפתרון כולל.
 - 4.4. פעילות השיווק של החברה הינה שולית, והוצאות השיווק של החברה זניחות.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי", כהגדרת המונח בסעיף 51 לחוק.
2. לאשר כי הכנסות החברה מהוות "הכנסה טכנולוגית", כהגדרת המונח בסעיף 51כד לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעלה של החברה הינו "מפעל תעשייתי".
2. נקבע כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה ושירות מבוסס תוכנה, תחשבה כ"הכנסה טכנולוגית".
3. נקבע כי לחברה אין נכס לא מוחשי המשמש לשיווק וכלל הכנסתה הטכנולוגית מיוחסת לתוכנות, וזאת בהתקיים כל התנאים שלהלן:
 - 3.1. לקוחות הקצה של החברה הינם עסקים אחרים.
 - 3.2. ההתקשרות של לקוחות הקצה לצורך קבלת זכות שימוש בתוכנות של החברה מתבססת על קריטריונים טכניים, כגון: מפרט טכנולוגי, פונקציות של התוכנות, פתרונות טכנולוגיים, עלות וכד'.

3.3. התוכנות של החברה מוטמעות בפלטפורמה הטכנולוגית של הקבוצה, ומוצעות ללקוחות הקצה יחד עם מוצרי חברת האם כפתרון כולל.

3.4. פעילות השיווק של החברה הינה שולית, והוצאות השיווק של החברה זניחות.

4. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.